

Fiche — La constitution, norme suprême de l'État

La page à savoir par cœur, puis les questions à se poser en marchant

Extraite automatiquement du cours Institutions_politiques_Ch03_Constitution.md. Ne pas modifier ici : corriger le cours, puis republier.

Date · 29 septembre 2026

Document de travail autonome — il remplace le support de cours original, qu'il n'est pas nécessaire de relire. Toute notion évoquée dans le cours y est définie, démontrée et illustrée.

La fiche de synthèse

L'essentiel à savoir par cœur	
Notion	La norme suprême : la première, au-dessus de toutes (Kelsen, la pyramide) ; les traités sous la Constitution, au-dessus des lois (art. 54, 55) · matérielle : les règles sur le pouvoir, quelle que soit leur forme — tout État en a une · formelle : le texte à procédure spéciale (4 octobre 1958) · il faut les deux : le Royaume-Uni · DDHC, art. 16
Formes	Écrite (États-Unis 1787 ; Pologne, mai 1791 ; France, septembre 1791) ou coutumière (Royaume-Uni : 1215, 1628, 1679, 1689, 1701, 1911, 1949, et des règles coutumières) · coutume <i>praeter legem</i> (le président du Conseil) ou <i>contra legem</i> (Capitant pour, Carré de Malberg contre ; 1962) · souple (Royaume-Uni, Israël) ou rigide (France, art. 89 ; États-Unis, art. V)
Originaire	Créer une constitution ; inconditionné ; un nouveau pacte (Sieyès : pouvoir constituant, pouvoirs constitués) · trois moments : révolution (1789), guerre (1946), effondrement d'un régime (1958) — et la naissance d'un État (1787) · modes : octroi (1814), pacte (1830), assemblée (1791, 1848, 1875 ; décret du 16 mai 1791), référendum (an VIII, 1852, 1958 : 3 juin, 28 septembre, 4 octobre), assemblée puis référendum (1946)
Dérivé : art. 89	Réviser selon les règles de la constitution, pour l'adapter : 25 révisions , la dernière le 8 mars 2024 (IVG) ; 27 amendements américains · initiative : le Président sur proposition du Premier ministre (projet) ou les parlementaires (proposition) · vote des deux assemblées en termes identiques · référendum , ou, pour un projet, Congrès aux trois cinquièmes des exprimés · 22 par le Congrès, 1 par référendum (2000)
Limites	Procédure : l'art. 89 · temps : art. 89 al. 4 (intégrité du territoire), art. 7 (intérim), art. 16 · fond : art. 89 al. 5 (forme républicaine , déjà en 1884) ; Allemagne, art. 79 ; Portugal, art. 288 · Vedel : la double révision · 92-312 DC (1992) : le pouvoir constituant est souverain, sous réserve · 2003-469 DC : pas de contrôle des révisions
1962	Élection du Président au suffrage universel direct par l' article 11 , et non l'article 89 · la « forfaiture » (Monnerville) · censure du 5 octobre, dissolution · référendum du 28 octobre (62 %) · 62-20 DC : pas de contrôle des lois référendaires · 1969 : échec, démission
Protection politique	Art. 5 : le Président veille au respect de la Constitution — mais 1962 · résistance à l'oppression (DDHC, art. 2) · impeachment : quatre présidents jugés, tous acquittés · destitution par la Haute Cour (2007, deux tiers) · Cour de justice de la République (1993)
Modèle américain	<i>Marbury v. Madison</i>, 1803 (Marshall) · diffus, a posteriori, concret, effet relatif — corrigé par le <i>stare decisis</i> · 1 % des affaires acceptées · le gouvernement des juges (Lambert, 1921)
Modèle européen et QPC	La loi, expression de la volonté générale (DDHC, art. 6) : légicentrisme (<i>Arrighi</i> , 1936) · Kelsen , Autriche, 1920 · concentré, a priori, abstrait, effet absolu · Conseil constitutionnel : 9 membres, 9 ans, par tiers ; saisine a priori (art. 61) — 60 députés ou sénateurs depuis 1974 ; 71-44 DC (1971) · QPC : art. 61-1, 2008-2010 ; le juge → Conseil d'État ou Cour de cassation (3 mois) → Conseil constitutionnel (3 mois) → abrogation (art. 62) · a priori et a posteriori · État de droit (85-197 DC)

Révision en marchant

1. **La constitution, en deux mots ?** → La norme suprême.
2. **Qui a imaginé la pyramide des normes ?** → Kelsen.
3. **Les traités : au-dessus ou au-dessous de la Constitution ?** → Au-dessous, mais au-dessus des lois.
4. **L'article 16 de la Déclaration de 1789 ?** → Sans garantie des droits ni séparation des pouvoirs, pas de constitution.
5. **La constitution au sens matériel ?** → Les règles sur le pouvoir, quelle que soit leur forme.
6. **La constitution au sens formel ?** → Le texte adopté selon une procédure spéciale.
7. **Un État sans constitution formelle ?** → Le Royaume-Uni.
8. **La Grande Charte, c'est quand ?** → 1215.
9. **Une coutume *praeter legem* ?** → Elle comble une lacune du texte.
10. **Une coutume *contra legem* ?** → Elle contredit le texte.
11. **Une constitution souple ?** → Révisable comme une loi.
12. **Une constitution rigide ?** → Révisable selon une procédure spéciale.
13. **Le pouvoir constituant originaire ?** → Créer une constitution, sans règle préalable.
14. **Le pouvoir constituant dérivé ?** → Réviser la constitution, selon ses règles.
15. **Les trois moments de création ?** → Révolution, guerre, effondrement d'un régime.
16. **L'octroi, l'exemple ?** → La Charte de 1814.
17. **Le pacte, l'exemple ?** → La Charte de 1830.
18. **Le référendum de 1958 ?** → Le 28 septembre 1958.
19. **La promulgation de 1958 ?** → Le 4 octobre 1958.
20. **Le premier projet de 1946, rejeté le... ?** → 5 mai 1946.
21. **Qui a l'initiative de la révision ?** → Le Président sur proposition du Premier ministre, et les parlementaires.
22. **Le vote des deux assemblées ?** → En termes identiques.
23. **La majorité du Congrès ?** → Trois cinquièmes des suffrages exprimés.
24. **Combien de parlementaires au Congrès ?** → 925.
25. **Combien de révisions depuis 1958 ?** → 25.
26. **La dernière révision ?** → Le 8 mars 2024, sur l'IVG.
27. **La seule révision par référendum de l'article 89 ?** → Le quinquennat, en 2000.
28. **L'article 89, alinéa 5 ?** → La forme républicaine ne peut être révisée.
29. **L'article 89, alinéa 4 ?** → Pas de révision si l'intégrité du territoire est atteinte.
30. **En 1962, quel article ?** → L'article 11.
31. **Le mot de Monnerville ?** → Forfaiture.
32. **Le Conseil constitutionnel et les lois référendaires ?** → Il ne les contrôle pas.
33. **Qui veille au respect de la Constitution ?** → Le Président, selon l'article 5.
34. ***Marbury v. Madison*, c'est quand ?** → 1803.
35. **Le modèle américain, en quatre mots ?** → Diffus, a posteriori, concret, relatif.
36. **Le modèle européen, en quatre mots ?** → Concentré, a priori, abstrait, absolu.
37. **Kelsen, quelle cour, quand ?** → La Cour constitutionnelle autrichienne, en 1920.
38. **Le Conseil constitutionnel : combien de membres, pour combien de temps ?** → Neuf, pour neuf ans.
39. **La QPC, applicable depuis... ?** → Le 1er mars 2010.
40. **Les délais de la QPC ?** → Trois mois pour le filtre, trois mois pour le Conseil.